

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VULNERÁVEIS
DA COMARCA DE [●] – PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE [●]

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR], nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do RG nº [●] e CPF nº [●], residente e domiciliado(a) na [endereço completo], na qualidade de genitor(a) e representante legal do(a) menor [NOME DO(A) MENOR], nascido(a) em [●], por seu advogado que esta subscreve (procuração anexa), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, nos artigos 5º e 24 do Código de Processo Penal, na Lei nº 11.340/2006 e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), apresentar a presente

REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
COM PEDIDO DE REMESSA À VARA COMPETENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

em face de:

[NOME DO REPRESENTADO], nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG nº [●] e CPF nº [●], residente e domiciliado na [endereço completo], pelas razões de fato e de direito que passa a expor:

I – DOS FATOS

O(a) representado(a) convivia com a criança vítima, [NOME DO(A) MENOR], de [idade], na condição de [ex-companheiro(a) da genitora/padrasto/avô/pessoa que detinha posição de autoridade ou coabitação no núcleo familiar], mantendo com ela vínculo doméstico e familiar.

No dia [data], no interior da residência situada na [endereço], o(a) representado(a) praticou atos de agressão física e/ou psicológica contra a criança, consistentes em [descrever os atos: espancamento, empurrões, humilhações, ameaças, ofensas, etc.], conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº [●] e corroborado por exame de corpo de delito e/ou declaração testemunhal (documentos anexos, IDs [●]).

A vítima encontra-se em situação de especial vulnerabilidade, em razão de sua idade e da relação de subordinação e dependência que mantém com o(a) autor(a) das agressões, contexto que exige resposta penal específica e célere, com proteção ampliada no âmbito do sistema de Justiça.

II – DA COMPETÊNCIA

O delito narrado configura crime praticado com violência física e/ou psicológica contra criança no contexto de relação doméstica, familiar ou de coabitação, atraindo a aplicação dos dispositivos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), conforme interpretação sistemática reconhecida pelos tribunais superiores e pela legislação nacional de proteção à infância.

Nos termos do entendimento consolidado na jurisprudência pátria, nas ações penais propostas após o julgamento do EAREsp nº 2.099.532/RJ, em 30/11/2022, data de publicação de relevante acórdão de uniformização de jurisprudência sobre a matéria, a competência para o processamento das infrações penais dessa natureza é das varas especializadas de violência doméstica, em especial quando presentes os elementos de convivência e vulnerabilidade da vítima.

Tal interpretação decorre da ampliação do conceito de violência doméstica e familiar, estendido a todos os membros do núcleo doméstico que se encontrem em condição de vulnerabilidade ou hipossuficiência frente ao agressor, inclusive crianças e adolescentes.

No presente caso, sendo a representação protocolada após a referida data e existindo juízo especializado competente na comarca, é imperiosa a observância da competência funcional e material, para assegurar o adequado tratamento da demanda e o acesso à rede de proteção articulada ao juízo de violência doméstica.

III – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência:

1. O recebimento da presente representação criminal, com a remessa dos autos ao Ministério Público para adoção das providências legais cabíveis;
2. O processamento e julgamento da presente ação penal perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar, com fundamento na natureza da infração (crime com violência contra criança em ambiente doméstico) e na data de distribuição posterior a 30/11/2022;
3. A adoção, caso necessário, de medidas protetivas de urgência em favor da criança, nos termos do artigo 22 da Lei nº 11.340/2006 c/c artigos 98 e 101, I, II e IV, do ECA;
4. A intimação do Ministério Público para que, caso entenda pertinente, ofereça denúncia nos termos do artigo 24 do Código de Processo Penal.

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive oitiva da vítima, realização de exames periciais e depoimentos de testemunhas.

Dá-se à causa o valor de R\$ 1.000,00 para efeitos meramente fiscais.

Termos em que,
Pede deferimento.

[Local], [Data].

[Nome do advogado]
OAB/[UF] [número]